

1137262-34.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Sustação de Protesto

Magistrado: DANIELA DEJUSTE DE PAULA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 29ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... com a ré. Aponta que fora vítima de furto durante a administração da requerida, tendo-lhe sido subtraído bens. Requer a declaração de nulidade do protesto e a consequente declaração de inexigibilidade do débito.

A decisão de fls. 22/23 concedeu à requerente a tutela de urgência pleiteada para, mediante depósito do valor integral da dívida, suspender os efeitos da publicidade do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

29ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1137262-34.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1137262-34.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Sustação de Protesto

Requerente:

Jk Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda

Requerido:

Associação da Renovação do Mercado Municipal Paulistano - Renome

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DEJUSTE DE PAULA

Vistos.

JK COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de protesto em face de ASSOCIAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO MERCADO CENTRAL PAULISTANO – RENOME, alegando, em síntese, ter se surpreendido com o protesto de título no valor de R\$ 1.577,54, eis que, em tese, não teria travado qualquer relação negocial com a ré. Aponta que fora vítima de furto durante a administração da requerida, tendo-lhe sido subtraído bens. Requer a declaração de nulidade do protesto e a consequente declaração de inexigibilidade do débito.

A decisão de fls. 22/23 concedeu à requerente a tutela de urgência pleiteada para, mediante depósito do valor integral da dívida, suspender os efeitos da publicidade do protesto ora impugnado.

Citada, a ré ofertou contestação a fls. 48/57. No mérito, aponta ser exigível o título, decorrente do rateio de despesas gerais para manutenção, limpeza e segurança do mercado central paulistano. Acosta comprovantes de pagamento de boletos semelhantes por parte da requerente, a título de despesas operacionais, e suscita que a requerente reconheceu a exigibilidade do débito ao apontar a existência de administração por parte da requerida. Requer a improcedência.

Não houve réplica (certidão a fls. 261).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço diretamente dos pedidos, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria litigiosa é exclusivamente de direito e os fatos se encontram provados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O pedido é improcedente.

A requerente se insurge contra o protesto de duplicata mercantil sob o argumento de desconhecer relação jurídica com a ré que o embase. A ré, por sua vez, comprovou ser a associação que geria a manutenção do Mercado Central Paulistano, autorizada a recolher valores dos permissionários, conforme portaria da Prefeitura do Município de São Paulo (fls. 82/84).

Ademais, a ré apresentou boletos quitados pela requerente, a título do pagamento das despesas que originaram a duplicata posteriormente protestada (fls. 85/92). O pagamento desses boletos, aliado ao reconhecimento que fez a autora à inicial de que a ré

administrava o espaço ocupado por tantos lojistas, como a própria requerente, comprova a existência da relação negocial que a requerente alega desconhecer.

A autora não se manifestou a respeito das alegações e dos documentos colacionados pela ré, que logrou comprovar elementos extintivos do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O pedido deve ser julgado, portanto, improcedente.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e o faço para revogar a tutela concedida nestes autos, embora nunca tenha sido eficaz em razão da ausência de depósito do valor da dívida.

Sucumbente, condeno a autora ao pagamento de custas e de despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DANIELA DEJUSTE DE PAULA
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em ____/____/____, recebi estes autos, em cartório. Relacionado à imprensa no lote ____.